

PT BUMI BERKAH BOGA
Plaza Blok M, Lantai 7 Jl. Bulungan No. 76
RT.6 RW.6, Kel. Kramat Pela, Kec. Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan - 12130
hello@kopikenangan.com

PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN

Nomor: 045/LEG/BBB/EXT/VI/2026

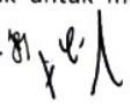
Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2026, oleh dan antara:

1. **PT BANGUN ERA SEJAHTERA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang dan berdomisili di Jl. Gatot Subroto Km 5 No.3-4, RT.003/RW.001, Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15134, dalam hal ini diwakili oleh **Tommy Susilo** selaku **Direktur Utama** dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT BANGUN ERA SEJAHTERA (**PT BANGUN ERA SEJAHTERA** selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Yang Menyewakan**"); dan
2. **PT BUMI BERKAH BOGA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berdomisili di Plaza Blok M, Lantai 7, Jl. Bulungan No. 76, RT.6/RW.6, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12130, dalam hal ini diwakili oleh **Edward Tirtanata** selaku **Direktur Utama** dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT BUMI BERKAH BOGA (**PT BUMI BERKAH BOGA** selanjutnya disebut sebagai "**Penyewa**").

Selanjutnya Pihak Yang Menyewakan dan Penyewa dalam Perjanjian ini secara sendiri-sendiri akan disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Yang Menyewakan adalah pihak yang berhak untuk menyewakan Obyek Sewa (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian).



2. Penyewa adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan makanan dan minuman dengan merek dagang KENANGAN BRANDS (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian).
3. Penyewa bermaksud untuk menyewa Obyek Sewa dari Pihak Yang Menyewakan, dan Pihak Yang Menyewakan bersedia untuk menyewakan Obyek Sewa termasuk fasilitas-fasilitas dalam Obyek Sewa kepada Penyewa.

Selanjutnya Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

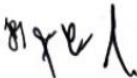
1. **"Afiliasi"** adalah perusahaan seinduk, induk perusahaan, anak perusahaan atau badan hukum lainnya yang mengendalikan atau dikendalikan oleh Penyewa.
2. **"Dokumen Obyek Sewa"** adalah semua salinan dokumen terkait Obyek Sewa dan identitas Pihak Yang Menyewakan sebagaimana terlampir dalam **"Lampiran III"** Perjanjian.
3. **"Dokumen Pembayaran"** adalah dokumen yang harus diserahkan oleh Pihak Yang Menyewakan kepada Penyewa dalam bentuk softcopy melalui e-mail ke: payable.property@kopikenangan.com dan sitedevelopment@kopikenangan.com, sebelum Penyewa melakukan Pembayaran, yakni:
 - a. Salinan NPWP Pihak Yang Menyewakan;
 - b. Invoice asli dalam bentuk salinan digital;
 - c. Faktur Pajak (apabila Pihak Yang Menyewakan berstatus PKP)selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo. *81 x e. 1*

4. **"Grace Period"** adalah *Grace Period* Persiapan dan *Grace Period* Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang tidak diperhitungkan sebagai Masa Sewa.
5. **"Hari"** adalah hari kalender, kecuali ditentukan lain. Apabila suatu pembayaran jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
6. **"KENANGAN BRANDS"** adalah merek dagang Penyewa atau Afiliasinya, baik yang terdaftar maupun tidak, antara lain: **"KOPI KENANGAN"**, **"KENANGAN SIGNATURE"**, **"SATU KENANGAN"**, **"CHIGO"**, **"CHIGO X FLIP"** dan merek-merek dagang lainnya.
7. **"Masa Sewa"** adalah Jangka Waktu Sewa Awal dan Jangka Waktu Sewa Perpanjangan (apabila diperpanjang), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian.
8. **"Obyek Sewa"** adalah bangunan berikut fasilitas-fasilitasnya sebagaimana diuraikan secara rinci dalam **"Lampiran I"** Perjanjian dan ditandai dalam gambar denah yang tercantum dalam **"Lampiran II"** Perjanjian.
9. **"Perjanjian"** adalah Perjanjian Sewa Menyewa ini beserta lampiran-lampirannya, sebagaimana diubah dan ditambah dari waktu ke waktu.

PASAL 2

SEWA, PERUNTUKAN SEWA DAN JANGKA WAKTU SEWA

1. Pihak Yang Menyewakan setuju untuk menyewakan kepada Penyewa, dan Penyewa setuju untuk menyewa dari Pihak Yang Menyewakan, Obyek Sewa sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Pihak Yang Menyewakan setuju bahwa Obyek Sewa akan diperuntukkan sebagai tempat kegiatan usaha Penyewa atau Afiliasinya yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

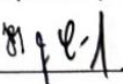


3. Masa sewa atas Obyek Sewa berlaku selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai sejak tanggal 30 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2031 ("**Jangka Waktu Sewa**").
4. Pihak Yang Menyewakan setuju untuk memberikan hak opsi kepada Penyewa untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa selama 5 (lima) tahun sejak Jangka Waktu Sewa berakhir ("**Jangka Waktu Sewa Perpanjangan**"), dengan syarat dan ketentuan yang sama seperti Perjanjian ini.
5. Apabila Penyewa hendak menggunakan hak opsinya, maka Penyewa wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak Yang Menyewakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, dan Para Pihak akan menandatangani suatu perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3

HARGA SEWA, TATA CARA PEMBAYARAN DAN DEPOSIT

1. Para Pihak setuju bahwa harga sewa Obyek Sewa yang berlaku untuk selama Jangka Waktu Sewa adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau total seluruhnya sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) ~~belum~~ termasuk PPN dan belum termasuk Pajak pemotongan PPh berdasarkan Undang-Undang dan tarif perpajakan yang berlaku ("**Harga Sewa**").
2. Para Pihak setuju bahwa Harga Sewa akan dibayarkan dengan tata cara sebagai berikut:

	PEMBAYARAN	HARGA SEWA	TANGGAL PEMBAYARAN
a.	Deposit Sewa	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)	Telah dibayarkan pada tanggal 7 Juli 2024. 

b.	Pembayaran Pertama Harga Sewa	Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) belum termasuk PPN dan belum termasuk pemotongan PPh berdasarkan Undang-Undang dan tarif perpajakan yang berlaku.	Akan dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2026 dengan ketentuan bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini dan Pihak Yang Menyewakan telah menyerahkan Dokumen Obyek Sewa serta Dokumen Pembayaran secara lengkap kepada Penyewa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
c.	Pembayaran Kedua Harga Sewa	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) belum termasuk PPN dan belum termasuk pemotongan PPh berdasarkan Undang-Undang dan tarif perpajakan yang berlaku.	Akan dibayarkan 12 (dua belas) bulan setelah Pembayaran Pertama Harga Sewa atau pada tanggal 10 Juli 2027 dengan ketentuan bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini dan Pihak Yang Menyewakan telah menyerahkan Dokumen Obyek Sewa serta Dokumen Pembayaran secara lengkap kepada Penyewa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Perjanjian ini berlaku sebagai tanda terima yang sah atas pembayaran Deposit Sewa.

[Handwritten signature]

3. Atas keterlambatan pembayaran, Pihak Yang Menyewakan wajib memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan Pertama yaitu 7 hari kalender;
 - b. Surat Peringatan Kedua yaitu 7 hari kalender setelah Surat Peringatan Pertama;
 - c. Surat Peringatan Ketiga yaitu 7 hari kalender setelah Surat Peringatan Kedua.
- Denda keterlambatan dapat diberlakukan 7 hari kalender setelah Surat Peringatan Ketiga diterbitkan. Surat Peringatan wajib dikirimkan ke alamat email sitedevelopment@kopikenangan.com dan payable.property@kopikenangan.com
4. Tarif maksimal denda keterlambatan yang dimaksud dalam ayat 3 diatas adalah sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari nilai tagihan jatuh tempo dengan maksimal denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari nilai tagihan yang jatuh tempo.
5. Pembayaran Harga Sewa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke nomor rekening Pihak Yang Menyewakan dengan detail sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : PT Bangun Era Sejahtera

Nama Bank : BCA

Nomor Rekening 7130312688

Cabang : Perum Cibodas

Pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun juga yang dilakukan Penyewa kepada Pihak Yang Menyewakan akan dianggap suatu pembayaran, bilamana pembayaran tersebut telah diterima dan dapat diuangkan/dipindahbukukan ke rekening Pihak Yang Menyewakan.

6. Pada saat berakhirnya Masa Sewa atau dalam hal Perjanjian ini diakhiri lebih awal, Pihak Yang Menyewakan wajib mengembalikan Deposit Sewa kepada Penyewa selambatnya 14 (empat belas) hari setelah Penyewa menyelesaikan kewajiban terutang, dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke nomor rekening Penyewa dengan detail sebagai berikut:

Handwritten signature

Nama Pemilik Rekening : PT Bumi Berkah Boga
Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)
Nomor Rekening : 543-5076-707
Cabang : KCP Wisma Barito

Pihak Yang Menyewakan wajib mengirimkan bukti pengembalian Deposit Sewa ke email
Payable.property@kopikenangan.com

PASAL 4

SERAH TERIMA DAN PENYERAHAN KEMBALI OBYEK SEWA

1. Para Pihak sepakat bahwa Obyek Sewa akan diserahkan oleh Pihak Yang Menyewakan kepada Penyewa selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2026 ("**Tanggal Serah Terima**") dengan menandatangani suatu Berita Acara Serah Terima (BAST).
2. Pihak Yang Menyewakan setuju untuk memberikan 2 (dua) kali *Grace Period* di luar Masa Sewa kepada Penyewa tanpa pungutan dan pengenaan biaya apapun, sebagai berikut:
 - a. *Grace Period* pertama selama 8 (delapan) minggu terhitung sejak Tanggal Serah Terima untuk melakukan renovasi dan *fitting out* ("**Grace Period Persiapan**"); dan
 - b. *Grace Period* kedua selama 4 (empat) minggu setelah Jangka Waktu Sewa atau Jangka Waktu Sewa Perpanjangan berakhir atau berakhirnya Perjanjian lebih awal, untuk melakukan pembongkaran ("**Grace Period Pembongkaran**").
3. Pada Tanggal Serah Terima, Pihak Yang Menyewakan wajib menyerahkan Obyek Sewa kepada Penyewa dalam keadaan kosong, rapi, terawat dengan baik, serta bebas dari kebocoran dan gangguan apapun.
4. Pada saat berakhirnya Perjanjian dan *Grace Period* Pembongkaran berakhir, Penyewa diwajibkan menyerahkan kembali Obyek Sewa kepada Pihak Yang Menyewakan dalam keadaan kosong dari barang milik Penyewa dan dalam kondisi terpelihara baik dengan memperhitungkan pemakaian yang wajar (*wear and tear*), kecuali terjadi keadaan kahar

(*force majeure*) yang menyebabkan Obyek Sewa rusak atau musnah. Selanjutnya Para Pihak menandatangani suatu Berita Acara Serah Terima Pengembalian Obyek Sewa.

5. Penyewa berhak untuk membongkar dan mengambil peralatan, perlengkapan, atau barang miliknya yang bersifat dapat dipindahkan (*removable*) dan merupakan bagian dari identitas usaha atau elemen merek dagang Penyewa, tanpa kewajiban untuk mengembalikan Obyek Sewa ke kondisi semula sebelum Masa Sewa, sepanjang pelepasan tersebut tidak merusak struktur bangunan secara signifikan atau permanen.
6. Apabila Penyewa oleh karena sebab atau alasan apapun juga belum menyerahkan kembali Obyek Sewa kepada Pihak Yang Menyewakan pada waktu berakhirnya *Grace Period* Pembongkaran, maka Penyewa berkewajiban membayar uang denda keterlambatan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan untuk jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari.
7. Apabila Penyewa lalai untuk memenuhi kewajibannya untuk mengosongkan Obyek Sewa pada saat *Grace Period* Pembongkaran berakhir, maka Penyewa dengan ini memberi kuasa kepada pihak Pihak Yang Menyewakan, untuk:
 - a. Mengeluarkan Penyewa atau pihak lain yang menempati Obyek Sewa tersebut;
 - b. Mengeluarkan semua barang dan perabot yang terdapat di atas Obyek Sewa, baik kepunyaan Penyewa, maupun kepunyaan pihak lain;
 - c. Menjalankan segala tindakan yang diperlukan untuk mengosongkan dan mengambil kembali Obyek Sewa atas biaya Penyewa.

Handwritten signature/initials

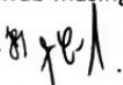
PASAL 5

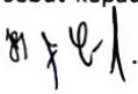
PERUBAHAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ATAS OBYEK SEWA

1. Penyewa diperbolehkan mengadakan perubahan Obyek Sewa dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Yang Menyewakan, sepanjang perubahan tersebut tidak memengaruhi bagian struktural Obyek Sewa, termasuk:
 - a. Pengecatan fasad bangunan Obyek Sewa sesuai dengan warna KENANGAN BRANDS;
 - b. Pemasangan Pole Sign/Wall Sign; dan
 - c. penambahan fasilitas listrik, air, telepon dan lain-lain sebagaimana diperlukan oleh Penyewa.
2. Penyewa akan memelihara Obyek Sewa sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan kecil pada Obyek Sewa yang menurut hukum atau kebiasaan menjadi tanggung jawab Penyewa. Apabila selama Masa Sewa terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan Penyewa, maka kerusakan-kerusakan tersebut akan dipikul dan dibayar oleh Penyewa, dengan pengecualian bahwa:
 - a. kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam;
 - b. kerusakan kebocoran Obyek Sewa selama 6 (enam) bulan sejak Tanggal Serah Terima; dan
 - c. kerusakan struktur konstruksi bangunan Obyek Sewa, tetap merupakan tanggung jawab dan biaya Pihak Yang Menyewakan. Apabila Pihak Yang Menyewakan tidak mulai memperbaiki kerusakan tersebut dalam waktu 3x24 jam sejak pemberitahuan dari Penyewa, maka Penyewa berhak menunjuk pihak ketiga untuk memperbaiki kerusakan tersebut atas biaya dan tanggungan Pihak Yang Menyewakan.

PASAL 6

PAJAK DAN BIAYA-BIAYA

1. Segala kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

2. Pihak yang Menyewakan dan/atau Pengelola harus menerbitkan tagihan kepada Penyewa atas Harga Sewa (dan/atau biaya lainnya yang timbul dalam Perjanjian ini, apabila ada).
3. Penyewa berkewajiban melakukan pemotongan PPh atas pembayaran Harga Sewa, biaya pelayanan, biaya levy, dan/atau biaya lainnya yang timbul dalam Perjanjian ini sesuai ketentuan perundang-undangan dan tarif perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-20/PJ/2021 tentang Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, bukti pemotongan PPh akan dikirimkan dalam bentuk softcopy (e-bukpot) ke surel Pihak Yang Menyewakan yakni corporatesecretary@bangunerasejahtera.com.
4. Pihak Yang Menyewakan akan dikenakan objek pemotongan PPh final apabila dalam tagihan yang ditagihkan kepada Penyewa terdapat biaya tambahan atau biaya administrasi atau biaya-biaya lain di luar Harga Sewa.
5. Selama Masa Sewa, Penyewa akan menanggung dan membayar semua rekening-rekening dan biaya-biaya listrik, air PAM, iuran kebersihan, iuran pemeliharaan lingkungan atas Obyek Sewa.
6. Pihak Yang Menyewakan wajib menyampaikan tagihan rekening listrik, air PAM, iuran kebersihan, iuran pemeliharaan lingkungan Obyek Sewa kepada Penyewa segera setelah diterima Pihak Yang Menyewakan. Pihak Yang Menyewakan wajib menanggung denda keterlambatan apabila Pihak Yang Menyewakan lalai menyampaikan tagihan tersebut kepada Penyewa. Selama Masa Sewa, Penyewa diperbolehkan menukar nama hak-hak langganan tersebut kepada nama Penyewa dengan persetujuan tertulis dari Pihak Yang Menyewakan. 

7. Selama Masa Sewa, Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas Obyek Sewa wajib ditanggung dan dibayar oleh Pihak Yang Menyewakan. Pihak Yang Menyewakan wajib memberikan salinan bukti pembayaran PBB tersebut apabila diminta oleh Penyewa.

PASAL 7

KEWAJIBAN, PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK YANG MENYEWAKAN

1. Sebelum dan selama berlangsungnya Masa Sewa, Pihak Yang Menyewakan wajib untuk:
 - a. memberikan kepada Penyewa Dokumen Obyek Sewa dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana diperlukan oleh Penyewa untuk memperoleh izin melakukan kegiatan usaha dalam Obyek Sewa;
 - b. memperpanjang/memperbaharui setiap Dokumen Obyek Sewa agar terus berlaku;
 - c. memperbaiki kerusakan dan pembangunan kembali Obyek Sewa dalam hal terjadinya keadaan kahar yang mengakibatkan rusaknya sebagian atau seluruh Obyek Sewa sehingga tidak dapat lagi dipergunakan oleh Penyewa;
 - d. mengasuransikan Obyek Sewa dari segala risiko termasuk bahaya kebakaran dengan premi asuransi yang harus dibayar oleh Pihak Yang Menyewakan sendiri; dan
 - e. selalu menjaga nama baik Penyewa dalam melaksanakan Perjanjian ini.
2. Pihak Yang Menyewakan menyatakan dan menjamin kepada Penyewa bahwa:
 - a. Pihak Yang Menyewakan adalah perorangan yang secara sah dan patut mewakili dirinya sendiri berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
 - b. Penandatanganan Perjanjian ini oleh Pihak Yang Menyewakan dan pelaksanaan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak dan tidak akan dalam segala hal bertentangan dengan hukum, peraturan, ketentuan pemerintah atau keputusan pengadilan maupun kontrak, perjanjian atau instrumen lainnya di mana Pihak Yang Menyewakan menjadi pihak atau di mana Pihak Yang Menyewakan terikat;
 - c. tidak ada tuntutan, gugatan, proses litigasi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, tata usaha (administratif) atau penyelidikan oleh instansi pemerintah atau hal-hal lain

- semacamnya yang sedang berlangsung, tertunda, atau diancamkan, yang mana hasil dari proses tersebut dapat memiliki akibat yang merugikan secara material terhadap kemampuan Pihak Yang Menyewakan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau transaksi sewa menyewa yang dimaksud berdasarkan Perjanjian ini atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini;
- d. selama Masa Sewa, Pihak Yang Menyewakan tidak akan mengizinkan penempatan pedagang atau penyewa lain di lokasi yang secara langsung atau tidak langsung menghalangi akses, pandangan, atau keberlangsungan usaha dari Obyek Sewa;
 - e. Obyek Sewa adalah milik sah Pihak Yang Menyewakan dan Pihak Yang Menyewakan berhak menyewakannya;
 - f. Pihak Yang Menyewakan telah memperoleh semua persetujuan atau izin yang diperlukan untuk menyewakan Obyek Sewa kepada Penyewa;
 - g. Obyek Sewa tidak sedang disewakan kepada pihak lain selain Penyewa;
 - h. Obyek Sewa bebas dari rampasan, sitaan, klaim, tuntutan dan tidak dalam perselisihan, sengketa hukum atau gugatan;
 - i. Obyek Sewa tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain;
 - j. selama Masa Sewa, Penyewa tidak akan mendapat gangguan dan atau tuntutan dan atau rintangan dari Pihak Yang Menyewakan atau dari siapapun juga yang menyatakan memiliki hak terlebih dahulu atau turut memiliki hak atas Obyek Sewa;
 - k. salinan sertifikat tanah sehubungan dengan Obyek Sewa yang diserahkan atau diperlihatkan kepada Penyewa merupakan salinan sertifikat terbaru, terlengkap, masih berlaku dan merupakan salinan yang benar dari asli sertifikat tanah dari Obyek Sewa.
3. Apabila selama Masa Sewa, Pihak Yang Menyewakan menjaminkan sebagian atau seluruh tanah dan/atau bangunan yang menjadi Obyek Sewa kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga keuangan bank dan/atau non-bank, maka Pihak Yang Menyewakan wajib:
- a. Memberitahukan secara tertulis kepada Penyewa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberian jaminan tersebut; dan

b. Menyerahkan kepada Penyewa salinan dari:

- i. Sertipikat tanah yang telah diperbaharui yang mencantumkan catatan hak tanggungan; dan
- ii. Surat pernyataan dari pihak kreditur atau penerima jaminan yang menyetujui sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini dan sepenuhnya menerima serta tunduk pada seluruh isi Perjanjian, termasuk menyetujui agar hak sewa Penyewa tetap berlaku sebagaimana mestinya sampai dengan berakhirnya Masa Sewa sesuai Perjanjian ini.

Apabila terjadi pengambilalihan atau eksekusi atas Obyek Sewa oleh pihak penerima jaminan sehingga mengakibatkan berakhirnya hak sewa Penyewa sebelum waktunya, maka:

- a. Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis pada tanggal efektif pengambilalihan; dan
- b. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal efektif pengakhiran, Pihak Yang Menyewakan wajib:
 - i. Mengembalikan sisa Harga Sewa kepada Penyewa untuk Masa Sewa yang belum berjalan secara proporsional;
 - ii. Mengembalikan seluruh Deposit Sewa; dan
 - iii. Membayar seluruh kerugian yang telah dan akan dikeluarkan oleh Penyewa sehubungan dengan berakhirnya sewa secara prematur, termasuk namun tidak terbatas pada biaya desain lokasi, renovasi, fitting out, electrical upgrades, pembongkaran, transportasi/logistik pemindahan barang ke lokasi baru, serta biaya-biaya lainnya yang dianggap wajar oleh Penyewa. Nilai kompensasi ditentukan sepenuhnya oleh Penyewa secara beritikad baik dengan bukti pendukung yang relevan.

Kegagalan Pihak Yang Menyewakan untuk memenuhi kewajiban pemberitahuan jaminan atas Obyek Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat ini akan memberikan hak kepada Penyewa untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, dan Pihak Yang Menyewakan wajib mengembalikan bagian dari Harga Sewa yang telah dibayarkan namun manfaatnya

812.1

belum dinikmati oleh Penyewa secara proporsional, tanpa mengurangi hak Penyewa untuk menuntut kompensasi atas kerugian lainnya.

4. Pihak Yang Menyewakan bertanggung jawab dan wajib mengganti rugi serta membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan, kerugian atau pengeluaran yang diderita Penyewa sebagai akibat dari:
- a. setiap pernyataan dan jaminan Pihak Yang Menyewakan yang tidak benar atau menyesatkan;
 - b. setiap pelanggaran terhadap kewajiban Pihak Yang Menyewakan berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. gugatan dan tuntutan apapun dari pihak ketiga manapun yang timbul sehubungan dengan dibuatnya Perjanjian ini dan pelanggaran Pihak Yang Menyewakan atas Perjanjian.

Dalam hal yang demikian, Penyewa berhak mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 8

KEWAJIBAN, PERNYATAAN DAN JAMINAN PENYEWA

1. Selama berlangsungnya Masa Sewa, Penyewa wajib untuk:
 - a. memelihara dan merawat Obyek Sewa agar tetap dalam kondisi yang baik;
 - b. menggunakan Obyek Sewa sesuai dengan peruntukan kegiatan usaha Penyewa;
 - c. membayar Harga Sewa dan iuran-luran terkait Obyek Sewa pada waktunya;
 - d. mematuhi peraturan-peraturan Pemerintah atau Instansi-instansi lainnya mengenai pemakaian Obyek Sewa; dan
 - e. selalu menjaga nama baik Pihak Yang Menyewakan dalam melaksanakan Perjanjian ini.
2. Penyewa menyatakan dan menjamin kepada Pihak Yang Menyewakan bahwa:

1012-1

- a. Penyewa adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan memiliki izin usaha dan wewenang yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya;
- b. Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwenang mewakili Penyewa sesuai dengan Anggaran Dasar Penyewa atau berdasarkan kuasa yang sah dari Direksi Penyewa;
- c. Obyek Sewa tidak akan digunakan untuk melakukan kegiatan yang melanggar peraturan, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

PASAL 9

PENGALIHAN

1. Para Pihak tidak diperkenankan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan pengalihan.
2. Kewajiban dan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh Pihak Yang Menyewakan berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena meninggalnya Pihak Yang Menyewakan (atau pihak yang berwenang mewakili Pihak Yang Menyewakan) maupun karena Obyek Sewa dialihkan, dijual atau dengan cara lain dipindahtangankan oleh Pihak Yang Menyewakan kepada pihak lain, melainkan akan tetap mengikat penerus dan pengganti haknya sampai dengan berakhirnya Masa Sewa.
3. Apabila Penyewa mengalihkan Obyek Sewa kepada Afiliasi atau pihak ketiga lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Penyewa wajib memastikan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan oleh Afiliasi dan pihak ketiga tidak melanggar peraturan, norma kesusilaan dan ketertiban.

Handwritten signature

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi di luar kendali atau kekuasaan manusia pada umumnya yang menyebabkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, angin topan, tsunami, dan bencana alam lainnya);
 - b. Kebakaran atau ledakan;
 - c. Perang, pemberontakan, kerusakan, tindakan terorisme, pemogokan buruh, blokade atau penutupan perusahaan (*lockout*);atau setiap kejadian atau peristiwa lainnya yang tidak dapat dicegah, dihindari maupun secara wajar dapat diduga sebelumnya oleh Para Pihak, dan terjadi bukan karena kelalaian Para Pihak, yang mengakibatkan rusaknya sebagian atau seluruh Obyek Sewa sehingga tidak dapat lagi dipergunakan oleh Penyewa.
2. Dalam hal terjadinya keadaan kahar tersebut, Penyewa akan memberitahukan terjadinya keadaan kahar kepada Pihak Yang Menyewakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah timbulnya keadaan kahar tersebut. Pihak Yang Menyewakan harus segera mengambil tindakan untuk merenovasi kerusakan dan membangun kembali Obyek Sewa sesuai dengan spesifikasi umum bangunan pada saat serah terima dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan terjadinya keadaan kahar. Selama proses renovasi berlangsung Penyewa tidak diwajibkan untuk membayar Harga Sewa dan karenanya Masa Sewa akan disesuaikan.
3. Jika keadaan kahar terus berlanjut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, yang mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian menjadi tertunda atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak yang terdampak, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 11

PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir:
 - a. secara otomatis pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa atau Jangka Waktu Sewa Perpanjangan (apabila diperpanjang oleh Penyewa);
 - b. apabila diakhiri oleh Para Pihak dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, Penyewa dapat memilih untuk (a) meminta Pihak Yang Menyewakan mengembalikan Harga Sewa yang belum berjalan (secara proporsional), termasuk Deposit Sewa; atau (b) Penyewa mengalihkan sisa Masa Sewa yang belum berjalan kepada Afiliasinya atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penyewa.
2. Penyewa berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak tanpa penalti apabila sebelum Jangka Waktu Sewa dimulai:
 - a. Pihak Yang Menyewakan tidak dapat menyerahkan kepada Penyewa kelengkapan data pendukung untuk Penyewa memperoleh izin usaha di Obyek Sewa, termasuk namun tidak terbatas pada Dokumen Obyek Sewa dan dokumen lainnya sebagaimana diminta oleh instansi pemerintahan setempat; atau
 - b. Penyewa tidak dapat memperoleh izin usaha dari instansi pemerintahan setempat oleh karena kegunaan dan/atau zonasi dari Obyek Sewa atau karena alasan apapun; atau
 - c. Pihak Yang Menyewakan tidak dapat melakukan serah terima Obyek Sewa dan kunci pada Tanggal Serah Terima.

Dalam hal demikian maka Pihak Yang Menyewakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat pembatalan sewa yang dikirimkan oleh Penyewa, wajib untuk mengembalikan semua pembayaran yang telah diterima dari Penyewa, yaitu:

 - i. Deposit Sewa, dan
 - ii. pembayaran lainnya (apabila ada).

3. Penyewa berhak mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sebelum berakhirnya Masa Sewa dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Pihak Yang Menyewakan dalam waktu 30⁸¹

fel

(tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran apabila salah satu atau lebih hal-hal berikut terjadi:

- a. Pihak Yang Menyewakan memberikan pernyataan dan jaminan yang tidak benar atau menyesatkan yang dapat merugikan Penyewa dalam melaksanakan Perjanjian ini;
- b. Pihak Yang Menyewakan melanggar Perjanjian ini atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian, atau tetap tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan teguran oleh Penyewa;
- c. Penyewa mendapat gangguan pihak ketiga sehubungan dengan kepemilikan Obyek Sewa;
- d. Timbulnya peristiwa Keadaan Kahar yang mengakibatkan Obyek Sewa mengalami kerusakan signifikan atau musnah dan Pihak Yang Menyewakan tidak melakukan pembangunan kembali Obyek Sewa;
- e. Obyek Sewa disita oleh kreditor Pihak Yang Menyewakan, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya sehingga Penyewa diwajibkan untuk mengosongkan Obyek Sewa sebelum Masa Sewa berakhir; dan
- f. Pihak Yang Menyewakan melanggar larangan pemberian sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

Dalam hal demikian maka Pihak Yang Menyewakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal efektif pengakhiran wajib untuk:

- i. Mengembalikan sisa Harga Sewa kepada Penyewa untuk Masa Sewa yang belum berjalan (secara proporsional);
- ii. Mengembalikan Deposit Sewa; dan
- iii. Membayar setiap denda dan segala kerugian yang telah dan akan dikeluarkan oleh Penyewa sehubungan dengan desain lokasi, renovasi, fitting out awal (dengan memperhitungkan nilai depresiasi), upgrade listrik, pembongkaran dan transportasi/logistik untuk pemindahan barang Penyewa ke lokasi yang baru, serta biaya-biaya lainnya sebagaimana dipandang perlu oleh Penyewa, dengan jumlah total sebagaimana ditentukan oleh Penyewa. Dengan ketentuan, ayat ini tidak berlaku apabila terjadi karena terpenuhinya ayat d di atas.

Handwritten signature

4. Apabila Penyewa tidak dapat melanjutkan atau menjalankan usahanya yang disebabkan oleh perubahan ketentuan hukum maupun larangan dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas pada instansi pemerintah yang tidak mengizinkan adanya kegiatan usaha di Obyek Sewa, salah satunya kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan zonasi atau peruntukan Obyek Sewa, maka Penyewa dapat mengakhiri Perjanjian lebih awal sebelum berakhirnya Masa Sewa dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Pihak Yang Menyewakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran dan maka Pihak Yang Menyewakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal efektif pengakhiran wajib untuk mengembalikan Deposit Sewa dan sisa Harga Sewa untuk Masa Sewa yang belum berjalan (secara proporsional).

5. Pihak Yang Menyewakan dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sebelum berakhirnya Masa Sewa dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Penyewa dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran, apabila salah satu atau lebih hal-hal berikut terjadi:

- a. Penyewa memberikan pernyataan dan jaminan yang tidak benar atau menyesatkan yang dapat merugikan Pihak Yang Menyewakan dalam melaksanakan Perjanjian ini;
- b. Penyewa melanggar Perjanjian ini atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, atau tetap tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan teguran oleh Pihak Yang Menyewakan;
- c. Timbulnya peristiwa Keadaan kahar yang mengakibatkan Obyek Sewa mengalami kerusakan signifikan atau musnah dan Pihak Yang Menyewakan tidak dapat melakukan pembangunan kembali Obyek Sewa;

Dalam hal demikian maka:

- i. Deposit Sewa yang telah dibayarkan oleh Penyewa harus dikembalikan oleh Pihak Yang Menyewakan pada saat tanggal efektif pengakhiran;
- ii. Sisa pembayaran Harga Sewa (jika ada) tidak lagi menjadi kewajiban Penyewa; dan
- iii. Penyewa mengembalikan Obyek Sewa kepada Pihak Yang Menyewakan.

6. Untuk setiap pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, Para Pihak mengesampingkan ketentuan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan maupun penetapan dari pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini, dan selanjutnya apabila diperlukan, Para Pihak sepakat untuk menandatangani suatu perjanjian pengakhiran.

PASAL 12

LARANGAN PEMBERIAN

1. Pihak Yang Menyewakan tidak diperkenankan untuk menawarkan atau membayarkan biaya, komisi, potongan apa pun atau sesuatu hal yang berharga kepada atau untuk keuntungan karyawan Penyewa mana pun atau keluarganya atau setiap perwakilan dari Penyewa lainnya. Pihak Yang Menyewakan harus mengungkapkan kepada Penyewa setiap hubungan usaha antara Pihak Yang Menyewakan dan setiap karyawan Penyewa atau keluarganya atau setiap perwakilan dari Penyewa lainnya. Untuk tujuan ketentuan ini, setiap rujukan terhadap Pihak Yang Menyewakan juga termasuk pada pejabatnya, karyawannya, agennya, dan kontraktornya. Pihak Yang Menyewakan juga wajib melaporkan kepada Penyewa apabila terdapat karyawan Penyewa yang meminta untuk diberikan imbalan, komisi atau potongan apapun tersebut melalui saluran:

Website : www.kopikenangan.com

Email : groupceo@kopikenangan.com

Telepon : +6287785737827

Surat kepada : Group CEO

Plaza Blok M, Lantai 7, Jalan Bulungan No.76, RT 6, RW 6, Kelurahan Kramat Pela,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12130

2. Apabila Pihak Yang Menyewakan diketahui atau berdasarkan hasil investigasi internal yang dilakukan secara wajar oleh Penyewa terdapat indikasi kuat melanggar ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka Penyewa berhak untuk (dan tidak terbatas pada) Mengadakan

investigasi internal, meminta klarifikasi / dokumen pendukung. Para Pihak sepakat bahwa hasil investigasi internal, dokumen pendukung, korespondensi, maupun informasi dari otoritas berwenang dapat digunakan sebagai dasar yang memadai untuk mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam klausul ini, sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan secara wajar.

3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengakhiran Perjanjian ini:
 - a. Apabila Pihak Yang Menyewakan terbukti melanggar ketentuan Ayat (1) Pasal ini dan berdasarkan hasil investigasi dari Ayat (2) Pasal ini, maka Pihak Yang Menyewakan wajib membayar denda kepada Penyewa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan Penyewa berhak untuk meninjau kembali keberlangsungan Perjanjian ini sebelum Masa Sewa berakhir.
 - b. Apabila karyawan atau perwakilan Penyewa yang meminta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan Pihak Yang Menyewakan melaporkan kepada kami secara sukarela, dengan itikad baik, melaporkan terlebih dahulu dugaan pelanggaran, maka Penyewa menjamin akan merahasiakan identitas Pihak Yang Menyewakan sebagai pelapor, ketentuan pada Ayat (3a) tidak berlaku dan Perjanjian ini tetap berlanjut sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya.
4. Pengakhiran Perjanjian dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 13

ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

1. Para Pihak tidak akan memberikan pemberian dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada honorarium, uang jasa, hadiah atau bingkisan, kepada setiap karyawan

Handwritten signature/initials

atau manajemen dan direksi Pihak lainnya atau pihak ketiga manapun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Pelanggaran oleh salah satu Pihak sehubungan dengan ketentuan ini merupakan alasan untuk mengakhiri Perjanjian ini, dan setiap kerugian yang timbul akibat pengakhiran ini akan menjadi tanggung jawab dari Pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.
3. Para Pihak sepakat menyatakan dan menjamin hal sebagai berikut:
 - a. telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi yang berlaku dari waktu ke waktu terhadap setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar atau mungkin dapat melanggar peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi;
 - b. telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - c. tujuan kerja sama ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - d. memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan mematuhi semua peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
 - e. mewajibkan pegawainya untuk memelihara reputasi yang baik dari Pihak tersebut dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan jujur, itikad baik, serta tunduk dan patuh terhadap, kebijakan, pedoman-pedoman, *et al.*

standar etika, dan peraturan mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku bagi setiap Pihak.

4. Pihak Yang Menyewakan dengan ini bersedia apabila diminta oleh Penyewa untuk menandatangani suatu dokumen terpisah terkait dengan pernyataan Anti Suap berdasarkan Pasal ini.

PASAL 14

KERAHASIAAN

1. "**Informasi Rahasia**" berarti setiap dan semua informasi serta data sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang diberi tanda sebagai "**rahasia**" atau tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi dalam bentuk tertulis, lisan, grafis, *visual magnetic*, dan elektronik dan atau bentuk lain yang secara langsung maupun tidak langsung:
- a. telah atau akan diungkapkan oleh salah satu Pihak ("**Pihak Pengungkap**") kepada Pihak lainnya ("**Pihak Penerima**"), termasuk para Personel Pihak Penerima dalam serangkaian pembicaraan atau pekerjaan lain yang dilakukan di antara Para Pihak; atau
 - b. dikomunikasikan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima, baik secara lisan maupun tulisan yang diketahui atau semestinya diketahui oleh Pihak Penerima sebagai rahasia atau menjadi milik Pihak Pengungkap secara alami, dan yang dibuat di dalam serangkaian diskusi atau pekerjaan lain yang dilakukan di antara Para Pihak; termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Perjanjian ini;
 - ii. rahasia, pengetahuan dan atau keterangan berkenaan dengan transaksi, keuangan, bisnis dan kinerja Para Pihak, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, dalam lingkup operasional maupun non-operasional, termasuk prosedur keamanan dan sistem internal Para Pihak;
 - iii. pengetahuan dan segala bentuk keterangan lainnya yang bersifat atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk kerahasiaan, yang bukan untuk umum atau tidak lazim

FEA

diketahui publik, yang apabila digunakan oleh pihak ketiga atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi Pihak Pengungkap.

2. Yang tidak termasuk Informasi Rahasia adalah:
 - a. informasi yang merupakan atau secara sah menjadi informasi yang diketahui umum, bukan karena pelanggaran oleh Pihak Penerima;
 - b. informasi yang telah diketahui oleh Pihak Penerima sebelum Perjanjian ini, yang dapat dibuktikan dengan bukti tertulis;
 - c. informasi yang diperoleh secara independen oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa pihaknya berhak menyebarluaskan informasi tersebut;
 - d. informasi yang telah dikembangkan sendiri oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap.
3. Masing-masing Pihak mengakui bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak mungkin telah dan/atau akan menerima Informasi Rahasia dari Pihak lainnya ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Sehubungan dengan Informasi Rahasia tersebut, Para Pihak setuju dan menjamin Pihak lainnya sebagai berikut:
 - a. Para Pihak wajib menyimpan dan mengambil semua langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dengan sebaik-baiknya dan, tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun;
 - b. Para Pihak tidak akan menggunakan Informasi Rahasia selain untuk pelaksanaan Perjanjian;
 - c. Para Pihak akan memberikan akses ke Informasi Rahasia hanya kepada Personelnya yang dipandang perlu untuk menerima Informasi Rahasia guna keperluan pelaksanaan Perjanjian, serta akan mewajibkan Personelnya untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;
 - d. Para Pihak hanya diperbolehkan menyalin setiap dokumen atau materi lainnya (ke dalam media apapun) yang memuat Informasi Rahasia manapun yang secara wajar

81 f e.1

diperlukan untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan/atau turunannya dan apabila sewaktu-waktu diminta wajib untuk segera mengembalikan kepada Pihak lainnya atau memusnahkan (dan melakukan semua upaya terbaik untuk meminta setiap Personelnya mengembalikan kepada Pihak lainnya atau memusnahkan seluruh dokumen dan atau materi manapun yang memuat Informasi Rahasia tersebut) atau sesuai dengan permintaan tertulis dari Pihak lainnya, semua dokumen, analisis, kompilasi, kajian atau materi lainnya dalam bentuk apapun, yang memuat atau mencantumkan Informasi Rahasia bersama-sama dengan semua salinan, ringkasan, dan kutipan dari Informasi Rahasia yang dibuat atau diambil oleh Para Pihak.

5. Penyewa dapat mengungkapkan Informasi Rahasia yang wajib untuk diungkapkan kepada pihak otoritas guna keperluan pengurusan perizinan usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha di atas Obyek Sewa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Yang Menyewakan.
- 6 Dengan pengecualian ayat 5 Pasal ini, Dalam hal Pihak Penerima atau Personelnya dipaksa secara sah atau diminta oleh suatu badan regulasi, bursa efek atau otoritas untuk mengungkapkan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap, Pihak Penerima wajib, sebelum melakukan pengungkapan dan sejauh diperkenankan menurut hukum yang berlaku, menyampaikan pemberitahuan tertulis sesegera mungkin kepada Pihak Pengungkap, agar Pihak Pengungkap dapat mengambil upaya perlindungan atau upaya perbaikan lain yang sesuai.
7. Pihak Penerima wajib bertanggung jawab dan mengganti seluruh kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pengungkap sebagai akibat pelanggaran ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, yang terbukti nyata dilakukan oleh Pihak Penerima atau Personel Pihak Penerima.
8. Kewajiban Kerahasiaan ini harus tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sekalipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri lebih awal.

Handwritten signature/initials

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis, disampaikan secara langsung atau melalui kurir/pos tercatat atau melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat Para Pihak sebagai berikut:

Penyewa

Nama : PT Bumi Berkah Boga
Alamat : Plaza Blok M, Lantai 7, Jl. Bulungan No. 76, RT.6/RW.6 Kelurahan
Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta - 12130
No. Telp : +62 21 50811057
E-mail : sitedevelopment@kopikenangan.com

Pihak Yang Menyewakan

Nama : PT BANGUN ERA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Gatot Subroto Km 5 No.3-4, RT.003/RW.001, Keroncong,
Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15134
No. Telp : [0813-8575-3219](tel:0813-8575-3219)
E-mail : corporatesecretary@bangunerasejahtera.com.

2. Dalam membuktikan bahwa suatu pemberitahuan telah dikirimkan dari satu Pihak ke Pihak lainnya, pihak pengirim cukup menunjukkan:
 - a. Dalam hal pengiriman dilakukan secara langsung, dibuktikan dengan adanya tanda terima dari pihak penerima;
 - b. Dalam hal pengiriman dilakukan melalui kurir, dibuktikan dengan adanya bukti resi pengiriman dari pihak kurir;
 - c. Dalam hal pengiriman dilakukan melalui surat tercatat, dibuktikan dengan adanya bukti

pengiriman dari pihak ekspedisi dan dianggap telah diterima 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengiriman;

- d. Dalam hal pengiriman dilakukan melalui e-mail, dibuktikan dengan adanya pesan otomatis yang memuat berita bahwa e-mail tersebut telah terkirim (*delivered*) atau 2 (dua) jam setelah e-mail dikirimkan pihak pengirim (sebagaimana terekam oleh perangkat yang dipakai oleh pengirim e-mail), kecuali pengirim e-mail menerima pesan otomatis bahwa e-mail gagal terkirim, mana yang terjadi terlebih dahulu.
3. Pemberitahuan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini atau pemberitahuan yang tidak ditujukan ke alamat tersebut di atas akan dianggap tidak pernah diberikan, kecuali diakui telah diterima oleh pihak penerima.
4. Perubahan data dan/atau alamat korespondensi hanya berlaku apabila telah diberitahukan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam ketentuan Pasal ini. Sebelum perubahan data dan/atau alamat korespondensi tersebut dilakukan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam ketentuan Pasal ini, maka pengiriman yang ditujukan ke alamat yang terakhir diketahui oleh pihak pengirim dianggap sebagai komunikasi, korespondensi atau pemberitahuan yang sah.

PASAL 16

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan, klaim, perbedaan atau kontroversi yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan dan segala akibat dari Perjanjian ini ("Perselisihan") wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, yang dilakukan dengan cara:
- a. Pihak yang menderita kerugian mengirimkan pemberitahuan dan undangan untuk melakukan musyawarah kepada Pihak lainnya; dan *dan seterusnya*.

- b. Para Pihak wajib untuk mulai melakukan musyawarah dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan.
3. Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan adanya Perselisihan, maka salah satu Pihak dapat memulai penyelesaian Perselisihan menurut ketentuan berikut ini:
- untuk nilai Perselisihan di bawah atau sama dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - Untuk nilai Perselisihan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, yang pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, berkantor pusat di Wahana Graha, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan 12760, sesuai dengan Peraturan Arbitrase BANI.
 - Tempat kedudukan atau tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta dan bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia.
 - Jumlah arbiter adalah 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang diberlakukan BANI pada saat arbitrase berlangsung.
 - Putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat Para Pihak serta tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

PASAL 17

LAIN-LAIN

1. **Keseluruhan Perjanjian.** Perjanjian ini memuat semua perjanjian di antara Para Pihak, dan menggantikan setiap dan semua perjanjian dan perundingan awal di antara Para Pihak yang berkaitan dengan masalah dalam Perjanjian ini.

Tidak ada pernyataan, jaminan, janji atau persyaratan, yang ternyata atau tersirat yang dibuat oleh Para Pihak, selain daripada yang tercantum di dalam Perjanjian ini. *8/5/21*

2. **Perubahan.** Perjanjian ini dapat diubah dan/atau ditambah, baik sebagian maupun seluruhnya dengan kesepakatan tertulis oleh para Pihak.
Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diputuskan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan diatur dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini
3. **Pemisahan.** Jika satu atau lebih dari satu ketentuan yang termuat dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian ini harus tetap berlaku dan Para Pihak harus secepatnya mengubah Perjanjian ini untuk disesuaikan dan sepanjang dimungkinkan, untuk mengusahakan dilaksanakannya maksud tersebut terhadap ketidak berlakuan, tidak sahnya atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan itu.
4. Perjanjian ini dapat ditandatangani secara elektronik dengan tetap tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya, serta perubahannya dari waktu ke waktu.
5. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, masing-masing rangkap jika ditandatangani, akan dianggap asli dan bersama-sama merupakan satu dan instrumen yang sama.

- kolom penandatanganan pada halaman selanjutnya -

PT BUMI BERKAH BOGA
Plaza Blok M, Lantai 7 Jl. Bulungan No. 76
RT.6 RW.6, Kel. Kramat Pela, Kec. Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan -12130
hello@kopikenangan.com

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang berwenang pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

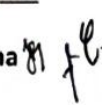
Pihak Yang Menyewakan,
PT BANGUN ERA SEJAHTERA



Tommy Susilo
Direktur Utama

Penyewa,
PT BUMI BERKAH BOGA



Edward Tirtanata
Direktur Utama 

LAMPIRAN I
OBYEK SEWA DAN FASILITAS

Obyek Sewa:

Bangunan rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai dengan luas lantai dasar sebesar 312 m² (tiga ratus dua belas meter persegi) dengan suatu alas hak yang sah berdasarkan:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 644/Kep-956/BPMPTSP/IMB/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 11 Desember 2018; dan
- b. yang terletak di atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor NIB 28.05.000012980.0 dengan luas 69 m² (enam puluh sembilan meter persegi) yang tercatat atas nama PT Bangun Era Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, setempat dikenal sebagai Ruko Jatiuwung yang terletak di:
Jalan : Gatot Subroto No.12, 15-16, Kel. Keroncong
Propinsi : Banten
Kota : Tangerang
Kecamatan : Jatiuwung
Kelurahan : Keroncong
- c. yang terletak di atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor NIB 28.05.000013000.0 dengan luas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama PT Bangun Era Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, setempat dikenal sebagai Ruko Jatiuwung yang terletak di:
Jalan : Gatot Subroto No.12, 15-16, Kel. Keroncong
Propinsi : Banten
Kota : Tangerang
Kecamatan : Jatiuwung
Kelurahan : Keroncong

Salinan sesuai asli dari IMB dan sertipikat tanah tersebut dilekatkan pada Lampiran III

Perjanjian ini 

Fasilitas Dalam Obyek Sewa:

- a. 2 (dua) Unit Aliran listrik 3.500 watt dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

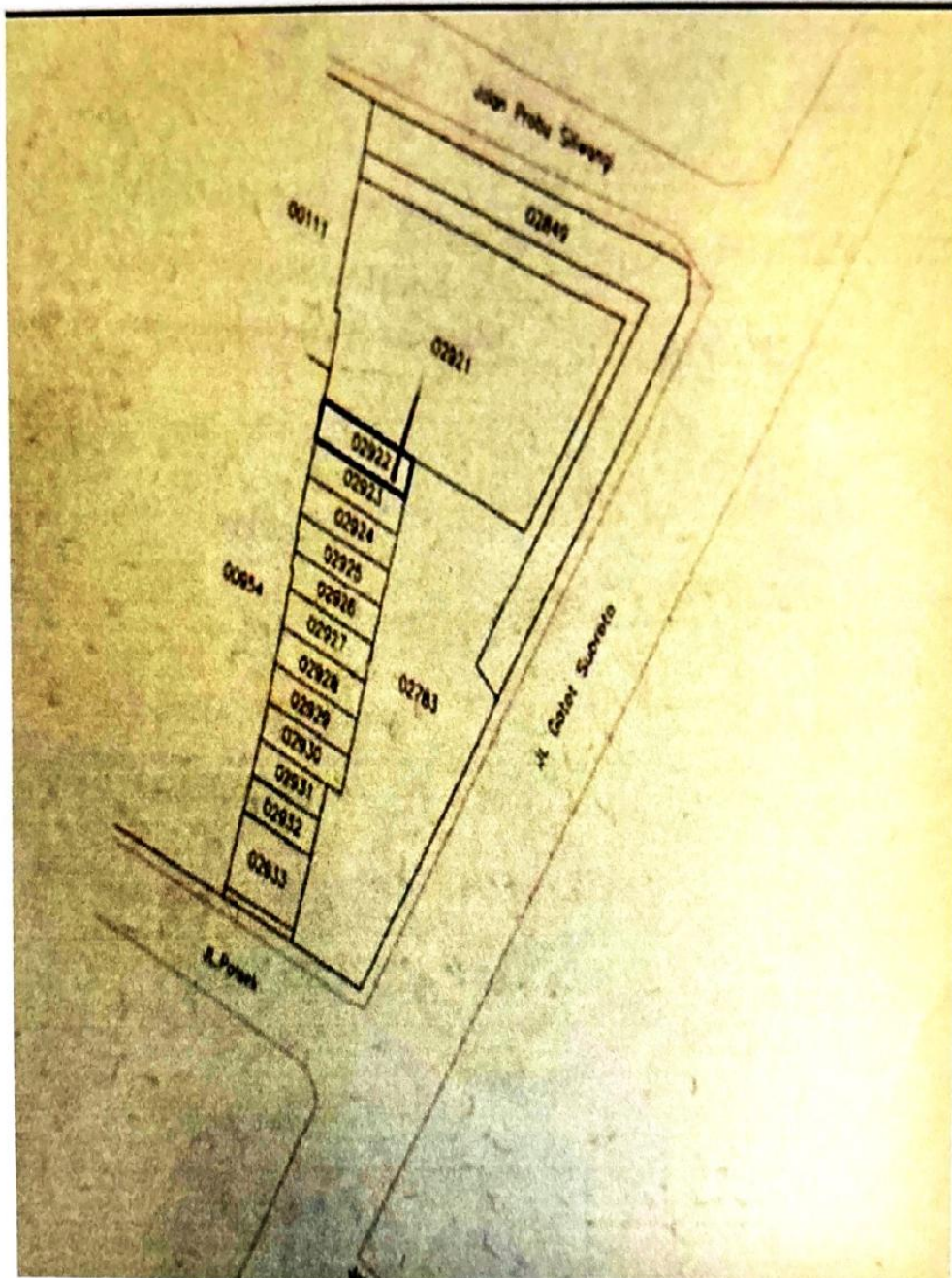
Apabila Penyewa memerlukan penambahan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk Obyek Sewa, maka seluruh proses pemasangan dan biaya akan menjadi tanggung jawab Penyewa;

- b. Air tanah;

- c. Jalur air bersih serta jalur air kotor;

- d. 1 (satu) titik untuk penempatan Pole Sign/Wall Sign. Biaya produksi, instalasi dan perpajakan yang timbul atas penempatan Pole Sign/Wall Sign tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penyewa. *JP*

LAMPIRAN II
DENAH OBYEK SEWA



81 fe-

LAMPIRAN III

DOKUMEN OBYEK SEWA DAN IDENTITAS PIHAK YANG MENYEWAKAN

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Obyek Sewa.
- b. Sertipikat tanah Obyek Sewa.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- d. Surat pernyataan tidak keberatan pemasangan reklame.
- e. KTP Pihak Yang Menyewakan.
- f. Kartu Keluarga. 